

Le dialogue compétitif



Bla Bla Bla

Bla Bla Bla

Bla Bla !

Bla ?

Yes
Bla Bla !

Ha !
Bla Bla ?

Le DC
c'est quoi ?

Le dialogue compétitif est une **procédure particulière** qui permet de conduire un **dialogue** avec chacun des candidats admis à y participer en vue d'identifier et de **définir des solutions** pour répondre à un besoin de l'Acheteur, en général complexe.

Cette procédure est particulièrement indiquée lorsque l'Acheteur a un besoin mais ne connaît pas la solution ou les moyens techniques pour y répondre.

Parce que **dérogatoire** et souvent conditionnée dans son utilisation, c'est une **procédure** assez **méconnue** et sous-utilisée par les Acheteurs Publics .

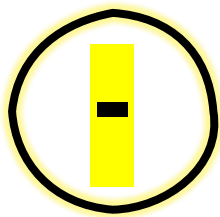
Pourtant elle peut se révéler **très efficace** dans ses résultats car la **solution** est **co-construite** au cours des échanges entre l'Acheteur et le Fournisseur. Et surtout, elle est la seule procédure où l'on peut **parler des prix** ! Enfin, elle permet d'aborder le sujet de l'allocation des risques entre les parties et ainsi prévenir certaines difficultés en cours d'exécution du Contrat.

C'est pour
quoi ?

Historiquement pensée pour des **opérations techniquement très complexes** (réalisation de projets importants d'infrastructures de transport intégrées, grands réseaux informatiques ou projets comportant un financement complexe), le recours au dialogue compétitif a été assoupli depuis 2016 et trouve aujourd'hui à s'appliquer sur des **marchés plus divers ou modestes**. Ex : solutions de réductions des nuisances sonores sur toitures, solutions de gestion des résidus de jardin, gestion des kiosquiers, robotisation de plateau d'urgence pour un CHU, services de conseils en rendement énergétique, réaménagement du parvis de Notre-Dame.)

C'est long ?

La durée varie essentiellement selon la complexité et l'envergure du projet. On estime à **12 mois en moyenne** ce type de procédure. Aujourd'hui, la pratique croissante des Acheteurs et la standardisation des méthodologies de projet permettent de gagner du temps et, parfois, de raccourcir les délais à moins de **6 mois**.



→ Une procédure dérogatoire

Elle déroge au principe fixé pour les marchés publics de la **définition préalable des besoins** ! Elle est **conditionnée** :

- Pour les Pouvoirs Adjudicateurs, le recours au Dialogue Compétitif n'est autorisé que dans 6 cas seulement (même cas d'ouverture que pour le recours à la procédure négociée*).

- En revanche, les **Entités Adjudicatrices** peuvent y recourir **librement**.

→ Une procédure parfois délicate à mettre en place :

- De par l'organisation, la lourdeur et la mobilisation des équipes (composées souvent de techniciens, de l'acheteur, et d'un juriste) qui participent aux ateliers.

- De par les itérations successives sur des sujets techniques (possible risque de surqualité)

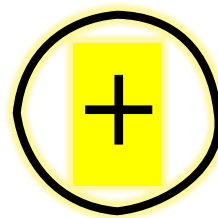
- De par les mesures à prendre pour prévenir toute fuite d'information et également les questions de propriété intellectuelle des techniques utilisées

- Possiblement chronophage dans sa conduite, si on n'y prend garde.

* Les 6 cas d'ouverture

(Cf. art. R.2124-5 CPP et son renvoi à l'art. R.2124-3)

- lorsque il n'existe pas de «solutions sur étagère» immédiatement disponibles et prêtes à être utilisées sans adaptation,
- lorsque le besoin nécessite une solution innovante,
- lorsque le marché comprend des prestations de conception,
- lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de sa nature, de sa complexité ou de ses risques,
- lorsque l'acheteur ne peut définir précisément les spécifications techniques,
- ou, enfin lorsque seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées.



→ Une procédure dérogatoire

Le dialogue peut porter sur **tous** les aspects du marché, **y compris le prix** (pas de mauvaise surprise à l'arrivée) !

→ Liberté du cadre du dialogue.

Pas de formalisme particulier à cet égard. L'Acheteur est libre de fixer le nombre et la forme des réunions nécessaires (ateliers, visites sur site, hackathon, etc.). Il lui est également possible de mener le **dialogue de concert** (avec tous les candidats) afin d'identifier une ou plusieurs solutions qui servira(ont) de base aux discussions, ou alors mener le dialogue **en tunnel** (mené de manière indépendante avec chaque candidat) afin d'approfondir la ou les solution(s) proposé(es). **Dans la pratique, il est fortement recommandé d'encadrer le déroulé des discussions.**

→ Une solution parfaitement adaptée aux besoins.

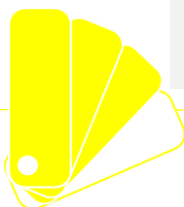
C'est l'objet même du dialogue : susciter la **meilleure réponse possible** aux besoins exprimés (à la différence des autres procédures négociées où l'Acheteur est tenu plus strictement par les documents de la consultation).

→ Une solution souvent innovante.

Parce le dialogue offre un cadre plus libre, les candidats proposent des solutions que l'Acheteur n'avait pas imaginées.

→ Une solution issue du dialogue.

Cette solution «concertée» facilite en principe le suivi d'exécution du marché.





Quelques conseils ...

- ✦ Pour les Acheteurs des Pouvoirs Adjudicateurs : bien justifier, y compris dans le Règlement de Consultation, le choix de cette procédure.
- ✦ Définir les besoins en attentes fonctionnelles et niveaux de performance, en identifiant les points intangibles (non ouverts au dialogue).
- ✦ Définir avec précision, les modalités de déroulement du dialogue (durée, étapes, lieux, indemnisation éventuelle des candidats, documents à remettre,...) et éventuellement fixer un nombre d'itérations maximum pour diminuer le potentiel risque de surenchère technique.
- ✦ Faire signer un accord de confidentialité pour se prémunir du risque élevé de violation des règles de confidentialité, des droits de propriété intellectuelle, et de savoir-faire mais également pour instaurer un cadre de confiance.

RESSOURCES

En savoir plus sur le dialogue compétitif :

- Fiche explicative « Dialogue compétitif – directive classique », Commission européenne, dir. 2004/18/CE, 31 mars 2004)
- *Charte du dialogue compétitif (signée le 18 janvier 2007 sous la présidence du président du Sénat)*
- *Circ. 14 févr. 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, art. 13.1 : éd. du 26 sept. 2014)*
- Fasc. 64-10 : DIALOGUE COMPÉTITIF du JurisClasseur Contrats et Marchés Publics, par Étienne AMBLARD - Avocat au barreau de Paris - Associé, cabinet Aramis et Kévy GILLET - Avocat au barreau de Paris - Collaborateur, cabinet Aramis (19 janv. 2018)
- *Le dialogue compétitif, procédure à justifier au maximum*, de Jean-Marc Binot - article paru sur Santé Info.com (24 sept. 2021)
- *Comment éviter que le dialogue compétitif ne devienne un dialogue de sourds*, François Muller, avocat associé, Altana avocats, article paru dans Le Moniteur (23 décembre 2022)

Contact

marienoellepaone@gmail.com

Du contenu pratique sur les marchés publics ...

Désormais [ICI](#) pour des propos qui n'engagent que leur auteur.

Ne pas hésiter à contacter l'auteur de ce document en cas d'oubli, inexactitude ou erreur.